

๒.๔.๒ กรณีการกระทำละเมิดเกิดหลังพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มีผลใช้บังคับ

กรณีที่เจ้าหน้าที่ซึ่งมิใช่พนักงานขับรถยนต์ได้ขับรถของทางราชการตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาแล้วประสบอุบัติเหตุชนกับรถไฟ แม้ผลของอุบัติเหตุดังกล่าวจะร้ายแรงถึงขนาดมีผู้เสียชีวิต บาดเจ็บสาหัสและไม่สาหัส และทรัพย์สินของทางราชการเสียหาย ในการพิจารณาว่าอุบัติเหตุดังกล่าวเกิดจากการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของเจ้าหน้าที่ผู้นั้นหรือไม่ ต้องพิจารณาจากวิสัยและพฤติการณ์ในการขับรถของเจ้าหน้าที่ ประกอบกับปัจจัยแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คุณสมบัติของผู้บังคับบัญชาที่สั่งให้เจ้าหน้าที่ขับรถยนต์โดยมิได้สอบถามถึงความชำนาญ ความเร็วในการขับขี่ยนต์สภาพรถยนต์ รวมถึงปัจจัยแวดล้อมอื่น ๆ อันได้แก่ การดูแลสภาพเครื่องหมายหรือสัญญาณจราจร การจัดให้มีสิ่งปิดกั้นหรือมีเจ้าหน้าที่ที่ให้สัญญาณ และการให้เสียงสัญญาณของรถไฟขณะแล่นผ่าน รวมทั้งยังต้องพิจารณาสภาพแวดล้อมโดยรอบของบริเวณจุดตัดทางรถไฟว่ามีสิ่งปิดบังการมองเห็นหรือไม่อีกด้วย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งคนงาน (ทำหน้าที่ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์) สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๔๙ เวลา ๙.๒๐ นาฬิกา ผู้ฟ้องคดีขับรถยนต์ตู้ของฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เกิดอุบัติเหตุชนกับรถไฟ เป็นเหตุทำให้ข้าราชการและพนักงานจ้างสังกัดผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เสียชีวิต ๑ ราย ได้รับบาดเจ็บ ๔ ราย ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอกหรือผู้รับช่วงสิทธิแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีได้ขับรถยนต์ข้ามถนนที่ตัดผ่านทางรถไฟไปทันทีโดยมิได้หยุดรถเพื่อมองดูความปลอดภัยว่ามีขบวนรถไฟแล่นผ่านมาหรือไม่ เป็นการกระทำโดยขาดความระมัดระวังที่เบี่ยงเบนไปจากเกณฑ์มาตรฐานที่วิญญูชนพึงปฏิบัติเป็นอย่างมาก พฤติการณ์ดังกล่าวจึงเป็นการกระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอกในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงใช้สิทธิไล่เบี้ยค่าสินไหมทดแทนกับผู้ฟ้องคดี โดยมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้เงินจำนวน ๒๗๐,๓๗๕.๙๕ บาท ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าไม่ถูกต้อง จึงได้ยื่นหนังสืออุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คดีนี้ปรากฏข้อเท็จจริงตามรายงานผลการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดว่า ผู้ฟ้องคดีมีได้มีหน้าที่ขับรถยนต์ ในวันดังกล่าว พนักงานขับรถยนต์มิได้มาปฏิบัติงาน ผู้ฟ้องคดีจึงได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติหน้าที่ขับรถแทนพนักงานขับรถยนต์ รถยนต์ตู้คันดังกล่าวมีอายุการใช้งาน ๑๓ ปี ระบบเกียร์เป็นเกียร์พวงมาลัย มิใช่เกียร์กระปุกที่ผู้ฟ้องคดีมีความชำนาญ ในวันเกิดเหตุผู้ฟ้องคดีได้ขับรถยนต์เลี้ยวซ้ายไปตามถนนที่ตัดผ่านทางรถไฟซึ่งมีป้ายสัญญาณเตือนระวางรถไฟและป้ายหยุดติดอยู่ข้างถนนด้านซ้าย แต่ไม่มีเครื่องกันขวางและสัญญาณไฟ สภาพของถนนช่วงที่ตัดผ่านทางรถไฟมีลักษณะเป็นเนินโค้ง ขณะขับรถยนต์ตู้คันดังกล่าวผู้ฟ้องคดีไม่ได้เสฟสุราหรือเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ และปรากฏข้อเท็จจริงตามรายงานการสอบสวนคดีจราจรว่า บริเวณข้างทางด้านซ้ายก่อนถึงทางตัดผ่านทางรถไฟ มีต้นไม้บังสายตาผู้ขับขี่ ทำให้ไม่สามารถที่จะมองเห็นรถไฟที่มาจากพิษณุโลกได้ในระยะไกล และขณะเดียวกัน ผู้ขับขี่รถไฟก็จะมองไม่เห็นรถที่จะขับผ่านทางรถไฟในระยะไกล ได้เช่นกัน ภายหลังจากเกิดเหตุแล้ว ได้มีการตัดต้นไม้ที่บังทัศนวิสัยดังกล่าว ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรและป้ายประชาสัมพันธ์ และเมื่อพิจารณาประกอบกับคำให้การชั้นสอบสวนความรับผิดชอบทางละเมิดของผู้ที่โดยสารไปในรถยนต์ตู้คันเกิดเหตุ ซึ่งให้ถ้อยคำว่าคุณฟ้องคดีขับรถด้วยความเร็วไม่มากนัก เมื่อถึงทางข้ามรถไฟผู้ฟ้องคดีได้ขับรถข้ามทางรถไฟซึ่งเป็นขณะเดียวกับที่รถไฟแล่นมาถึงโดยมิได้เปิดหวูดให้สัญญาณ ผู้ฟ้องคดีขับรถยนต์ตู้ไม่พ้นทาง จึงเกิดอุบัติเหตุนี้ ดังนั้น แม้ผลของอุบัติเหตุดังกล่าวจะร้ายแรงถึงขนาดมีผู้เสียชีวิต บาดเจ็บสาหัสและไม่สาหัส และทรัพย์สินของทางราชการเสียหาย แต่โดยรูปคดียังมีปัจจัยอื่นอีกหลายส่วนซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงในครั้งนี้ อันได้แก่ ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาที่สั่งให้ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่แทนพนักงานขับรถยนต์ ทั้งที่ควรจะมีการสอบถามถึงความชำนาญในการขับรถด้วยระบบเกียร์พวงมาลัยก่อนสั่งการ สภาพรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานมานาน จึงมีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยอยู่แล้วโดยสภาพ ปัจจัยแวดล้อมอื่น ๆ อันได้แก่ การดูแลสภาพเครื่องหมายหรือสัญญาณระวางรถไฟที่แสดงว่ารถไฟกำลังจะผ่านในบริเวณจุดตัดระหว่างทางเดินรถกับทางรถไฟ การจัดให้มีสิ่งปิดกั้นหรือมีเจ้าหน้าที่ให้สัญญาณ และเสียงสัญญาณของรถไฟที่แสดงว่ารถไฟกำลังจะผ่าน รวมถึงการดูแลสภาพแวดล้อมโดยรอบของบริเวณจุดตัดดังกล่าวมิให้มีสิ่งปิดบังระยะในการมองเห็น เพื่อให้ผู้ขับรถยนต์สามารถมองเห็นรถไฟได้ในระยะปลอดภัย เมื่อปัจจัยแวดล้อมบริเวณจุดเกิดเหตุไม่เอื้อต่อทัศนวิสัยในการขับขี่ ประกอบกับความไม่ชำนาญในเส้นทางและระบบเกียร์พวงมาลัยอยู่ก่อนแล้ว อีกทั้ง จุดตัดของทางเดินรถไฟมีลักษณะเป็นเนินโค้งบังคับให้ผู้ขับขี่ต้องขับอย่างช้า ๆ การที่ผู้ฟ้องคดีขับรถยนต์ตู้ข้ามทางรถไฟอย่างช้า ๆ จนเป็นเหตุให้รถไฟชนพิกพาชนเข้ากับรถยนต์ตู้จนเกิดความเสียหาย



เมื่อพิจารณาวิสัยและพฤติการณ์ในการขับรถของผู้ฟ้องคดีและปัจจัยแวดล้อมที่เกี่ยวข้องดังกล่าวแล้ว เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีขับรถโดยปราศจากความระมัดระวัง ถือเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่อ แต่ยังไม่อาจถือได้ว่าเป็นการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่อาจเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชดเชยเงินจำนวน ๒๗๐,๓๗๕.๙๕ บาท ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่วินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๑๙/๒๕๕๖)

การที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นตำรวจได้รับมอบหมายให้ขับรถเพื่อนำผู้ต้องหาไปขออำนาจศาลฝากขัง ย่อมต้องใช้ความระมัดระวังในการขับขี่มากกว่าปกติ แต่ผู้ฟ้องคดีกลับขับรถด้วยความเร็วสูง และขับแซงรถยนต์บรรทุกทุกพ่วงที่อยู่ด้านหน้าในระยะกระชั้นชิดในถนนสองช่องทางเดินรถสวนกันได้ โดยมีได้พิจารณาให้ดีกว่าว่ามีรถคันอื่นขับสวนทางมาหรือไม่ จนทำให้เกิดอุบัติเหตุ ประกอบกับสภาพของถนนขณะนั้นมีฝนตก ถนนลื่น และสภาพของรถยนต์เป็นรถกระบะไม่มีหลังคา รวมทั้งผู้ต้องหาที่โดยสารถูกใส่กุญแจมือพ่วงติดกัน ๕ คน ย่อมพออนาคตได้ว่า หากเกิดอุบัติเหตุขึ้นย่อมเกิดความสูญเสียอย่างร้ายแรง พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

ค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความที่หน่วยงานของรัฐต้องชำระแก่ศาลในคดีที่หน่วยงานของรัฐถูกฟ้องเรียกค่าเสียหายจากการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ ไม่ใช่ค่าเสียหายที่เป็นผลโดยตรงจากการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ หน่วยงานของรัฐไม่อาจเรียกให้เจ้าหน้าที่ชำระเงินในส่วนนี้ได้

รถยนต์กระบะคันเกิดเหตุเป็นรถกระบะแบบไม่มีหลังคา การควบคุมผู้ต้องหาใช้วิธีใส่กุญแจมือพ่วงติดกัน ๕ คน และให้นั่งบนกระบะท้าย เป็นการควบคุมผู้ต้องหาที่ไม่ถูกต้อง ความเสียหายส่วนหนึ่งจึงเกิดขึ้นจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือระบบการดำเนินงานส่วนรวมอยู่ด้วยที่ไม่จัดหายานพาหนะที่ปลอดภัย ประกอบกับเมื่อพิจารณาดำเนินการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีในวันเกิดเหตุ ผู้ฟ้องคดีไม่มีหน้าที่เป็นเวรพนักงานขับรถผลัดฟ้องฝากขัง แต่ได้รับคำสั่งให้ทำหน้าที่

ดังกล่าว อันเป็นการกระทำในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของทางราชการโดยแท้ จึงเห็นควรให้หักส่วนแห่งความรับผิดชอบดังกล่าวออกด้วย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการตำรวจได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ทางราชการเป็นเงินจำนวน ๑,๒๑๘,๗๙๙.๒๘ บาท เนื่องจากปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหาย กรณีขณะผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับบัญชาหน่วยงานปกครองป้องกัน สถานีตำรวจภูธรอำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ได้รับคำสั่งให้ขับรถยนต์ของทางราชการนำผู้ต้องหาไปขออำนาจศาลฝากขังที่ศาลจังหวัดจันทบุรี แต่ระหว่างทางได้เกิดอุบัติเหตุทำให้ผู้ต้องหาเสียชีวิตและบาดเจ็บ และรถยนต์ของทางราชการได้รับความเสียหาย ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว แต่นายกรัฐมนตรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) พิจารณาแล้วให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่เป็นธรรม จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับมอบหมายให้ขับรถเพื่อนำผู้ต้องหาไปขออำนาจศาลฝากขัง โดยวิสัยและพฤติการณ์ของข้าราชการตำรวจที่มีหน้าที่รับผิดชอบเช่นผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีย่อมต้องใช้ความระมัดระวังในการขับขี่มากกว่าปกติ โดยเมื่อพิจารณาถึงสภาพของถนนขณะนั้นมีฝนตก ถนนลื่น และสภาพของรถยนต์ที่เป็นรถกระบะไม่มีหลังคา รวมทั้งผู้ต้องหาที่โดยสารถูกใส่กุญแจมือพ่วงติดกัน ๕ คน แล้ว ย่อมพออนาคตได้ว่า หากเกิดอุบัติเหตุขึ้นจะเกิดความสูญเสียอย่างร้ายแรง แต่ผู้ฟ้องคดีกลับขับขี่รถด้วยความเร็วสูงและขับแซงรถยนต์คันหน้าในระยะกระชั้นชิดซึ่งเป็นถนนสองช่องทางเดินรถสวนกันได้ ผู้ฟ้องคดีกลับมิได้ลดความเร็วลงและขับแซงรถบรรทุกพ่วงที่อยู่ด้านหน้า โดยมิได้พิจารณาให้ดีกว่านั้นมีรถคันอื่นขับสวนทางมาหรือไม่ จนทำให้เกิดอุบัติเหตุดังกล่าว และไม่ปรากฏว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นจากความบกพร่องหรือสภาพของรถยนต์แต่อย่างใด เมื่อพิเคราะห์ถึงวิสัยและพฤติการณ์แล้ว เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ส่วนผู้ฟ้องคดีสมควรรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจำนวนเท่าใดนั้น เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเป็นเหตุให้ผู้เสียหายทั้ง ๕ คน ยื่นฟ้องสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ชดใช้ค่าเสียหาย และศาลจังหวัดจันทบุรีมีคำพิพากษาให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติชดใช้ค่าเสียหายรวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๖๒๕,๐๖๕.๗๑ บาท จากนั้นกรมบัญชีกลางได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง จึงมีหนังสือกรมบัญชีกลางลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม



๒๕๕๑ ให้ผู้ฟ้องคดีได้รับผิดในอัตราร้อยละ ๗๕ ของค่าเสียหายจำนวน ๑,๖๒๕,๐๖๕.๗๑ บาท คิดเป็นเงิน ๑,๒๑๘,๗๙๙.๒๘ บาท เห็นว่า เมื่อหน่วยงานของรัฐได้รับผิดชดใช้ค่าสินไหมแก่ผู้เสียหายแล้ว กรณีเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง หน่วยงานของรัฐย่อมสามารถเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิดชดใช้แก่หน่วยงานของรัฐได้ แต่หน่วยงานของรัฐมีสิทธิเรียกให้ผู้กระทำละเมิดชำระเฉพาะค่าเสียหายที่เกิดขึ้นโดยตรงจากการกระทำละเมิดเท่านั้น กรณีนี้เงินค่าเสียหายดังกล่าวได้รวมค่าฤชาธรรมเนียมไว้ด้วย ซึ่งค่าฤชาธรรมเนียมดังกล่าวมิได้เป็นค่าเสียหายที่เป็นผลโดยตรงจากการกระทำละเมิดของผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่อาจเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชำระเงินในส่วนนี้ได้ เมื่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีหนี้ค้างชำระค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความอีกจำนวน ๕๑,๓๓๕ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี รวมเป็นเงิน ๕๑,๗๐๓.๑๘ บาท (๕๑,๓๓๕ + ๓๖๘.๑๘) ซึ่งเงินจำนวนดังกล่าวเป็นค่าธรรมเนียมและค่าทนายความที่หน่วยงานต้องชำระให้ศาลในการดำเนินคดีจึงถือว่าเป็นค่าฤชาธรรมเนียมที่ต้องนำมารวมกับค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความที่ศาลจังหวัดจันทบุรีพิพากษาให้ผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดใน ๔ คดี เป็นเงินจำนวน ๑๔,๐๐๐ บาท จึงรวมเป็นเงินค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสิ้น ๖๕,๗๐๓.๑๘ บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่ต้องนำมาหักออกจากยอดเงินความรับผิดตามหนังสือกรมบัญชีกลางลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๑ ที่มียอดความรับผิดจำนวน ๑,๖๒๕,๐๖๕.๗๑ บาท ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีอำนาจเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้เงินได้จำนวน ๑,๕๕๙,๓๖๒.๕๓ บาท (๑,๖๒๕,๐๖๕.๗๑ - ๖๕,๗๐๓.๑๘) นอกจากนั้น เมื่อพิจารณาถึงข้อเท็จจริงที่ว่า รถยนต์กระบะคันเกิดเหตุเป็นรถกระบะแบบไม่มีหลังคาการควบคุมผู้ต้องหาใช้วิธีใส่กุญแจมือพวงติดกัน ๕ คน และให้หนึ่งบนกระบะท้าย เห็นว่า การควบคุมผู้ต้องหาด้วยวิธีดังกล่าวไม่น่าจะถูกต้องและเป็นกรณีที่พึงคาดหมายได้ว่า เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นจะทำให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงถึงขั้นมีผู้เสียชีวิต ความเสียหายส่วนหนึ่งจึงเกิดขึ้นจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือระบบการดำเนินงานส่วนรวมอยู่ด้วยที่ไม่จัดหายานพาหนะที่ปลอดภัยและไม่จัดเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอกับจำนวนผู้ต้องหาที่ต้องนำตัวเดินทางไปฝากขัง จึงเห็นควรให้หักส่วนแห่งความรับผิดดังกล่าวออกด้วย ประกอบกับผู้ฟ้องคดีได้รับผิดชอบบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นด้วยการมอบเงินส่วนตัวให้แก่ญาติและผู้ต้องหาที่ได้รับบาดเจ็บ และเมื่อพิจารณารายการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นเวรพนักงานขับรถสองวันติดต่อกัน และในวันเกิดเหตุผู้ฟ้องคดีไม่มีหน้าที่เป็นเวรพนักงานขับรถผลัดฟ้องฝากขัง แต่ได้รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาให้ทำหน้าที่ดังกล่าว จึงเป็นการกระทำในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของทางราชการโดยแท้ จึงเห็นควรให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดในอัตราร้อยละ ๑๐ ของความเสียหายทั้งหมด ดังนั้น จึงให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดเป็นเงินจำนวน ๑๕๕,๙๓๖.๒๕ บาท พินิจพิเคราะห์เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒

เฉพาะส่วนที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ทางราชการเกินกว่าจำนวน ๑๕๕,๙๓๖.๒๕ บาท (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔/๒๕๕๗)

การที่เจ้าพนักงานที่ดินดำเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโดยไม่ใช้ความระมัดระวังในการตรวจสอบรายละเอียดของสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ที่อ้างว่าเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดิน และไม่ตรวจสอบเปรียบเทียบกับเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมของที่ดินในครั้งก่อนที่จัดเก็บไว้ในสารบบที่ดิน เพื่อให้ทราบว่าภาพถ่ายใบหน้าของบุคคลที่ปรากฏในสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินพิพาทที่แท้จริงหรือไม่ ซึ่งหากเจ้าพนักงานที่ดินได้ใช้ความระมัดระวังแม้เพียงเล็กน้อยก็จะสามารถพบความพิรุธบกพร่องได้ พฤติการณ์ดังกล่าวถือเป็นการกระทำโดยปราศจากความระมัดระวังตามวิสัยและพฤติการณ์ของบุคคลในหน้าที่ อันถือได้ว่าเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

สรุปข้อเท็จจริง

เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ขณะที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองรับราชการที่สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก โดยผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งมีหน้าที่จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งมีหน้าที่รับคำขออนุญาตที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ ได้จดทะเบียนนิติกรรมขายฝากที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) ให้แก่นางสาว ม. และชายที่อ้างว่าชื่อนาย ส. ซึ่งมีชื่อเป็นผู้ครอบครองที่ดินดังกล่าว แต่ต่อมาเจ้าของที่ดินที่แท้จริงปฏิเสธว่ามีได้เป็นผู้ดำเนินการขายฝาก และบัตรประจำตัวประชาชนที่มีผู้แอบอ้างเป็นเอกสารปลอม นางสาว ม. จึงยื่นฟ้องกรมที่ดินต่อศาลแพ่ง คดีถึงที่สุดโดยศาลอุทธรณ์พิพากษาให้กรมที่ดินชำระค่าสินไหมทดแทนแก่นางสาว ม. จำนวน ๑๔๕,๙๓๗.๕๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี และกรมที่ดินได้ชำระค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินจำนวน ๑๙๔,๑๘๗.๕๐ บาท ให้แก่ผู้เสียหายแล้ว ในส่วนของการดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสองมิได้กระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง จึงไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทน แต่กรมบัญชีกลาง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เห็นว่า พฤติการณ์ถือได้ว่าเป็นการกระทำด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง จึงให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบในอัตราร้อยละ ๗๕ ของค่าเสียหายที่กรมที่ดินชดใช้ให้ผู้เสียหายไป คิดเป็นเงิน ๑๔๕,๖๔๐.๖๒ บาท แต่เมื่อคำนึงถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็นธรรมแห่งกรณีแล้ว ให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ รับผิดชอบในอัตราร้อยละ ๔๐ ของเงินจำนวนดังกล่าว เป็นเงิน ๕๘,๕๒๖.๒๕ บาท และให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ รับผิดชอบในอัตรา



ร้อยละ ๖๐ ของเงินจำนวนเดียวกัน เป็นเงิน ๘๗,๓๘๔.๓๗ บาท อธิบดีกรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จึงมีคำสั่งตามความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เรียกให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจำนวนดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่เห็นพ้องด้วย จึงอุทธรณ์และนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ชายผู้อ้างตนเป็นนาย ส. นำมาแสดงในการยื่นคำขอจดทะเบียนนิติกรรมขายฝากที่ดินต่อผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ระบุว่าเกิดเดือนกุมภาพันธ์ ๒๔๘๓ และออกให้เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๓๙ ดังนั้น ในวันที่ออกบัตร นาย ส. จะต้องมียายุ ๕๕ ปี ๑๑ เดือน แต่เมื่อพิจารณาจากภาพถ่ายใบหน้าที่ปรากฏในสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนดังกล่าวแล้ว บุคคลในภาพน่าจะมีอายุอ่อนกว่า ๕๕ ปี ๑๑ เดือน อยู่มาก หากผู้ฟ้องคดีทั้งสองปฏิบัติหน้าที่โดยใช้ความระมัดระวังตรวจสอบรายละเอียดของสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนดังกล่าวแม้เพียงเล็กน้อยก็จะสามารถพบความพิรุธบกพร่องนั้นได้ และหากได้ตรวจสอบเปรียบเทียบกับเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมของที่ดินในครั้งก่อนที่จัดเก็บไว้ในสารบบที่ดิน ย่อมสามารถทราบได้ว่าชายคนดังกล่าวมิใช่ นาย ส. ผู้ครอบครองที่ดินพิพาทที่แท้จริง อันจะสามารถป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่นางสาว ม. ได้ การที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองดำเนินการจดทะเบียนนิติกรรมขายฝากที่ดินให้แก่ นางสาว ม. โดยไม่พบความพิรุธบกพร่องดังกล่าว ทั้งที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองสามารถตรวจสอบเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้โดยง่าย และอยู่ในวิสัยที่จะกระทำได้ด้วยตนเอง โดยมีได้ส่งผลให้การดำเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามคำขอต้องล่าช้าจนเกินสมควร พฤติการณ์แห่งการกระทำของผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงถือเป็นการกระทำโดยปราศจากความระมัดระวังตามวิสัยและพฤติการณ์ของบุคคลในหน้าที่ อันถือได้ว่าเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง และเมื่อความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้ฟ้องคดีทั้งสองเกิดจากการไม่เบิกแฟ้มสารบบที่ดินมาตรวจสอบเปรียบเทียบกับสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลที่อ้างตนเป็นนาย ส. ประกอบกับไม่ปรากฏว่าการที่มีประชาชนมาติดต่อราชการจำนวนมากทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองมีงานที่จะต้องรับผิดชอบมากขึ้นกว่าวันปกติอย่างไร ดังนั้น จึงสมควรหักส่วนแห่งความรับผิดชอบของผู้ฟ้องคดีทั้งสองในอัตราร้อยละ ๒๕ ของค่าเสียหายจำนวน ๑๙๔,๑๘๗.๕๐ บาท เหลือ ๑๔๕,๖๔๐.๖๒ บาท การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งตามความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เรียกให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ รับผิดชอบในอัตราร้อยละ ๖๐ ของเงินจำนวนดังกล่าว เป็นเงิน ๘๗,๓๘๔.๓๗ บาท และเรียกให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ รับผิดชอบในอัตราร้อยละ ๔๐ ของเงินจำนวนดังกล่าว เป็นเงิน ๕๘,๒๕๖.๒๕ บาท จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดชอบละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ แล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๓๐/๒๕๕๗)

๒.๕ อายุความการใช้สิทธิไล่เบียดจากเจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓. การใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของหน่วยงานของรัฐกรณีเจ้าหน้าที่กระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ

๓.๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด

กรณีที่พนักงานเทศบาลกระทำละเมิดต่อเทศบาลในการควบคุมงานก่อสร้างหรือการตรวจรับงาน นายกเทศมนตรีซึ่งเป็นหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่ได้รับความเสียหายและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำดังกล่าว ย่อมมีอำนาจออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ได้ แม้ในขณะที่มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่าว พนักงานเทศบาลที่กระทำละเมิดนั้นจะโอน (ย้าย) ไปหน่วยงานอื่นแล้วก็ตาม

สรุปข้อเท็จจริง

เดิมผู้ฟ้องคดีรับราชการเป็นพนักงานเทศบาล ตำแหน่งวิศวกรโยธา ระดับ ๔ กองช่าง สังกัดเทศบาลเมืองบ้านหมี่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ต่อมา หลังจากที่ผู้ฟ้องคดีได้โอน (ย้าย) ไปสังกัดเทศบาลตำบลน้ำพองแล้ว นายกเทศมนตรีเมืองบ้านหมี่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีคำสั่งลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๔๖ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ กรณีผู้ฟ้องคดีซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้างได้จัดทำบันทึกรายงานว่างานก่อสร้างถนน ค.ส.ล. แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงาน ทั้งที่ผู้รับจ้างยังบ่มคอนกรีตไม่ครบจำนวนวันตามข้อกำหนดในแบบแปลน ซึ่งไม่ถูกต้องตามสัญญาและระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับปรับผู้รับจ้างเนื่องจากส่งมอบงานล่าช้าเพียง ๕ วัน ซึ่งที่ถูกต้องแล้วผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องเรียกค่าปรับจากผู้รับจ้างจำนวน ๒๙ วัน ในระหว่างสอบข้อเท็จจริง ผู้ฟ้องคดีได้โอนย้ายจากเทศบาลตำบลน้ำพองไปสังกัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ต่อมา คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงฯ ตามคำสั่งลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๔๖ ได้ขอโอนย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ยังหน่วยงานอื่น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีคำสั่ง ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๔๙ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงฯ ขึ้นใหม่ ผลการสอบข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจการจ้างจงใจหรือปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามมาตรา ๑๐



ประกอบมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีและนาย ม. ในฐานะผู้ควบคุมงานก่อสร้าง รวมทั้งกรรมการตรวจการจ้างอีกสามราย ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นเงินจำนวน ๑๒๔,๖๐๘ บาท โดยแบ่งความรับผิดออกเป็น ๕ ส่วน ส่วนละ ๒๔,๙๒๑.๖๐ บาท เท่ากันทุกคน ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว และนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีฐานะเป็นหัวหน้าหน่วยงาน และได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ การควบคุมงานก่อสร้างหรือการตรวจรับงานอันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมิได้เป็นผู้มีส่วนได้เสียหรือทำให้การพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลาง ตามมาตรา ๑๓^{๗๔} และมาตรา ๑๖^{๗๕} แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ คำสั่งลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๔๖ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่จึงชอบด้วยข้อ ๘ วรรคหนึ่ง ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อต่อมา ในระหว่างการสอบข้อเท็จจริงดังกล่าว คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงฯ ที่ได้รับการแต่งตั้ง

^{๗๔-๗๕} พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๑๓ เจ้าหน้าที่ดังต่อไปนี้จะทำการพิจารณาทางปกครองไม่ได้

(๑) เป็นคู่กรณีเอง

(๒) เป็นคู่หมั้นหรือคู่สมรสของคู่กรณี

(๓) เป็นญาติของคู่กรณี คือ เป็นบุพการีหรือผู้สืบสันดานไม่ว่าชั้นใด ๆ หรือเป็นพี่น้องหรือลูกพี่ลูกน้องนับได้เพียง ภายในสามชั้น หรือเป็นญาติเกี่ยวพันทางแต่งงานนับได้เพียงสองชั้น

(๔) เป็นหรือเคยเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้พิทักษ์หรือผู้แทนหรือตัวแทนของคู่กรณี

(๕) เป็นเจ้านายหรือลูกหนี้ หรือเป็นนายจ้างของคู่กรณี

(๖) กรณีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๑๖ ในกรณีมีเหตุอื่นใดนอกจากที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๓ เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่หรือกรรมการ ในคณะกรรมการที่มีอำนาจพิจารณาทางปกครองซึ่งมีสภาพร้ายแรงอันอาจทำให้การพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลาง เจ้าหน้าที่หรือกรรมการผู้นั้นจะทำการพิจารณาทางปกครองในเรื่องนั้นไม่ได้

ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ให้ดำเนินการดังนี้

(๑) ถ้าผู้นั้นเห็นเองว่าตนมีกรณีดังกล่าว ให้ผู้นั้นหยุดการพิจารณาเรื่องไว้ก่อนและแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา เหนือตนขึ้นไปชั้นหนึ่งหรือประธานกรรมการทราบ แล้วแต่กรณี

(๒) ถ้ามีคู่กรณีคัดค้านว่าผู้นั้นมีเหตุดังกล่าว หากผู้นั้นเห็นว่าตนไม่มีเหตุตามที่คัดค้านนั้น ผู้นั้นจะทำการ พิจารณาเรื่องต่อไปก็ได้แต่ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปชั้นหนึ่งหรือประธานกรรมการทราบ แล้วแต่กรณี

(๓) ให้ผู้บังคับบัญชาของผู้นั้นหรือคณะกรรมการที่มีอำนาจพิจารณาทางปกครองซึ่งผู้นั้นเป็นกรรมการอยู่ มีคำสั่งหรือมติโดยไม่ชักช้า แล้วแต่กรณีว่าผู้นั้นมีอำนาจในการพิจารณาทางปกครองในเรื่องนั้นหรือไม่

ให้นำบทบัญญัติมาตรา ๑๔ วรรคสอง และมาตรา ๑๕ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่มาใช้บังคับโดยอนุโลม

ตามคำสั่งลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๔๖ ได้โอนย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ยังหน่วยงานอื่นทั้งหมด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงฯ ขึ้นใหม่ ตามคำสั่งลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๔๙ จึงมีผลเป็นการยกเลิกคำสั่งลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๔๖ ไปโดยปริยาย ซึ่งมีได้เป็นการออกคำสั่งซ้ำซ้อนกับคำสั่งเดิมแต่อย่างใด นอกจากนี้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๔๙ แต่งตั้งนาง ว. ซึ่งได้โอนย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ยังหน่วยงานอื่น แล้วกลับมาเป็นกรรมการสอบข้อเท็จจริงอีก เนื่องจากนาง ว. ทราบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเป็นอย่างดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ย่อมมีอำนาจกระทำได้ตามข้อ ๘ วรรคสอง ของระเบียบดังกล่าว นอกจากนั้น คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงฯ เป็นคำสั่งที่ออกมาเพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงว่ามีการกระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐหรือไม่ หากมีการกระทำละเมิดเกิดขึ้น ผู้ใดกระทำละเมิด และจะต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนอย่างไร ดังนั้น แม้ในขณะที่ออกคำสั่งลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๔๙ ผู้ฟ้องคดีจะได้โอนย้ายไปสังกัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้ว ก็มิได้เป็นการจำกัดอำนาจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในการออกคำสั่งดังกล่าวแต่อย่างใด ประกอบกับกรณีของผู้ฟ้องคดีไม่เข้าเงื่อนไขตามข้อ ๑๐ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ เนื่องจากกรณีตามข้อ ๑๐ ของระเบียบดังกล่าว เป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐแห่งหนึ่งไปทำละเมิดแก่หน่วยงานของรัฐอีกแห่งหนึ่ง แต่สำหรับกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ออกคำสั่งลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๔๙ เป็นกรณีที่ขณะกระทำละเมิด ผู้ฟ้องคดีอยู่ในสังกัดผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ คำสั่งลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๔๖ และคำสั่งลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๔๙ ที่แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบละเมิดของเจ้าหน้าที่ จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

เมื่อคดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีกับนาย ม. ในฐานะผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ได้ตรวจสอบแล้วจัดทำบันทึกทราบนว่า งานก่อสร้างแล้วเสร็จในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๔๔ คณะกรรมการตรวจการจ้างจึงได้ตรวจรับงานไว้ แต่ปรากฏว่าแบบแปลนก่อสร้างได้กำหนดให้ใช้น้ำยาบ่มคอนกรีตหรือกระสอบชุมน้ำบ่มคอนกรีตอย่างน้อย ๒๘ วัน จึงเห็นได้ว่าการที่ผู้รับจ้างส่งมอบงานหลังจากเทคอนกรีตได้เพียง ๔ วัน เป็นการทำงานก่อสร้างที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในแบบแปลนก่อสร้าง และเมื่อแบบแปลนก่อสร้างถูกกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญา การส่งมอบงานของผู้รับจ้างดังกล่าวจึงไม่ถูกต้องตามสัญญา ซึ่งหากผู้รับจ้างทำการบ่มคอนกรีตอย่างน้อย ๒๘ วัน ตามที่แบบแปลนก่อสร้างกำหนดไว้ ผู้รับจ้างจะสามารถส่งมอบงานได้เร็วที่สุดในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๔๔ และจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เนื่องจากส่งมอบงานล่าช้าเป็นเวลา ๒๙ วัน รวมเป็นเงินจำนวน ๑๕๐,๕๖๘ บาท การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปรับผู้รับจ้างเพียง ๕ วัน เป็นเงินจำนวน ๒๕,๙๖๐ บาท และไม่สามารถเรียกค่าปรับจากผู้รับจ้างได้อีกจำนวน ๑๒๔,๖๐๘ บาท จึงเป็นผลมาจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ควบคุมงานและกรรมการ



ตรวจการจ้าง และนอกจากการปฏิบัติหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้างของผู้ฟ้องคดีกับนาย ม. จะไม่เป็นไปตามสัญญาจ้างแล้ว ยังไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๖๖ (๑)^{๗๖} ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ อีกด้วย อันเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ประกอบกับการตรวจสอบว่างานก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนหรือไม่ เป็นหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีในฐานะวิศวกรผู้ควบคุมงานโดยตรง และผู้ฟ้องคดีซึ่งมีตำแหน่งเป็นวิศวกรโยธาย่อมมีความเข้าใจแบบแปลนการก่อสร้างและระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นฯ เป็นอย่างดี อีกทั้งยังสามารถใช้ความระมัดระวังตามวิสัยและพฤติการณ์เพื่อป้องกันมิให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ แต่ผู้ฟ้องคดีหาได้ใช้ให้เพียงพอไม่ จึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีกระทำละเมิดโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ผู้ฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในผลแห่งละเมิดที่ตนได้กระทำขึ้นตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และมาตรา ๑๐ ประกอบมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และโดยที่แนวทางการกำหนดสัดส่วนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๒/ว ๖๖ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๐ กำหนดให้ผู้ควบคุมงานต้องรับผิดชอบร้อยละ ๖๐ ส่วนคณะกรรมการตรวจรับงานรับผิดชอบร้อยละ ๔๐ ของความเสียหายที่เกิดขึ้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีและนาย ม. ในฐานะผู้ควบคุมงานก่อสร้าง รวมทั้งกรรมการตรวจการจ้างอีกสามราย ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นเงินจำนวน ๑๒๔,๖๐๘ บาท โดยแบ่งความรับผิดออกเป็น ๕ ส่วน ส่วนละ ๒๔,๙๒๑.๖๐ บาท เท่ากันทุกคน จึงเป็นการกำหนดสัดส่วนความรับผิดที่เป็นคุณแก่ผู้ฟ้องคดีแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๒๖/๒๕๕๗)

^{๗๖} ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕

ข้อ ๖๖ ผู้ควบคุมงาน มีหน้าที่ดังนี้

(๑) ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือที่ตกลงให้ทำงานจ้างนั้น ๆ ทุกวัน ให้เป็นไปตามแบบรูป รายการละเอียดและข้อกำหนดไว้ในสัญญาทุกประการ โดยส่งเปลี่ยนแปลง แก้ไขเพิ่มเติมหรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควรและตามหลักวิชาช่างเพื่อให้เป็นไปตามแบบรูป รายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา ถ้าผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามก็สั่งให้หยุดงานนั้นเฉพาะส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดแล้วแต่กรณีไว้ก่อน จนกว่าผู้รับจ้างจะยอมปฏิบัติให้ถูกต้องตามคำสั่งและให้รายงานคณะกรรมการตรวจการจ้างทันที

ฯลฯ

ฯลฯ

ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะเป็นผู้กำกับดูแลเทศบาลตามมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบตามข้อ ๑๒ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ในกรณีที่ปรากฏว่า มีความเสียหายเกิดขึ้นกับเทศบาล และนายกเทศมนตรีของเทศบาลนั้น เป็นผู้กระทำผิดอันก่อให้เกิดความเสียหายนั้นด้วย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการบำนาญส่วนท้องถิ่น สังกัดเทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่เทศบาลเมืองหนองคาย (ผู้ถูกฟ้องคดี) ออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชดเชยค่าสินไหมทดแทนกรณีนางสาว ส. พนักงานบัญชีสถานธนาณูปการเทศบาลเมืองหนองคาย ทุจริตเงินของสถานธนาณูปการเทศบาลเมืองหนองคายไปในขณะที่ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งปลัดเทศบาลเมืองหนองคาย และเป็นผู้ตรวจการสถานธนาณูปการและปฏิบัติหน้าที่กรรมการรักษาเงินของสถานธนาณูปการ โดยให้ผู้ฟ้องคดีชดเชยเงินจำนวน ๔๓๕,๐๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายไม่ใช่เจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจในการออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาผู้รับผิดชอบแห่ง คณะกรรมการสอบสวนดังกล่าวจึงไม่มีอำนาจในการพิจารณา ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ให้ผู้ฟ้องคดีชำระเงินที่นางสาว ส. ยักยอกไปคืนผู้ถูกฟ้องคดีจึงเป็นคำสั่งทางปกครองที่ออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีจึงยื่นอุทธรณ์และนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลปกครองชั้นต้น ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือเตือนให้ผู้ฟ้องคดีนำเงินไปชำระ และได้ดำเนินการใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยมีหนังสือแจ้งไปยังธนาคารต่าง ๆ ให้อายัดเงินฝากของผู้ฟ้องคดีและให้นำส่งเงินแก่ผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีได้ไปถอนเงินฝากของผู้ฟ้องคดีจากธนาคาร แต่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินโดยอ้างว่าเงินดังกล่าวถูกผู้ถูกฟ้องคดีอายัดไว้ ผู้ฟ้องคดีจึงอุทธรณ์คำสั่งอายัดต่อผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีแจ้งว่าคำสั่งออกชอบด้วยกฎหมายแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงยื่นคำร้องขอเพิ่มเติมคำฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งอายัดของผู้ถูกฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๖ ตรวจสอบงบการเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๔๑ ของสถานธนาณูปการเทศบาลเมืองหนองคายพบว่า มีเงินขาดบัญชีจำนวน ๑,๔๑๖,๐๐๐ บาท นางสาว ส. ยอมรับว่าได้นำเงินดังกล่าวไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว โดยมีนาง อ. นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย ได้ลงชื่อสั่งจ่ายและรับเงิน



ในเช็คของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาหนองคาย ในการถอนเงินจากธนาคารด้วยความเสียหายจึงเกิดจากการกระทำของหัวหน้าหน่วยงาน โดยที่คำว่า หน่วยงานของรัฐ ตามข้อ ๖^{๗๗} ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ หมายถึงราชการส่วนท้องถิ่นด้วย หน่วยงานของรัฐที่ได้รับ ความเสียหายและมีเหตุอันควรเชื่อว่าความเสียหายเกิดจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ของ หน่วยงานของรัฐแห่งนั้น สำหรับกรณีนี้จึงได้แก่ เทศบาลเมืองหนองคาย และหัวหน้าหน่วยงาน ของรัฐดังกล่าวก็คือนายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย ดังนั้น นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย จึงเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดตามข้อ ๑๑^{๗๘} ของระเบียบดังกล่าว เมื่อปรากฏว่า นาง อ. เป็นผู้ร่วมกระทำผิดด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ซึ่งเป็นผู้กำกับดูแลการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองหนองคายตามมาตรา ๗๑^{๗๙} แห่งพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. ๒๕๓๖ จึงเป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่าวตามข้อ ๑๒^{๘๐} ของระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ ดังนั้น การที่ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ผู้กำกับดูแลนายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย

^{๗๗-๗๘} ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

พ.ศ. ๒๕๓๙

ข้อ ๖ ในหมวดนี้

"หน่วยงานของรัฐ" หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา หรือหน่วยงานอื่น ของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

ข้อ ๑๑ ในกรณีที่เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐมากกว่าหนึ่งแห่ง และหรือความเสียหายเกิดจาก ผลการกระทำของเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงาน ให้ผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการตามข้อ ๘ หรือข้อ ๑๐ บรรดาที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี ร่วมกันแต่งตั้งคณะกรรมการ

^{๗๙} พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๕๓๖

มาตรา ๗๑ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลเทศบาลในจังหวัดนั้นให้ปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ โดยถูกต้องตามกฎหมาย ในการนี้ให้มีอำนาจหน้าที่ชี้แจงแนะนำตักเตือนเทศบาล และตรวจสอบกิจการ เรียกรายงานและ เอกสารหรือสถิติใด ๆ จากเทศบาลมาตรวจ ตลอดจนเรียกสมาชิกสภาเทศบาลหรือพนักงานเทศบาลมาชี้แจงหรือสอบสวนก็ได้

ให้นายอำเภอมีอำนาจหน้าที่ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดควบคุมดูแลเทศบาลตำบลในอำเภอนั้น ให้ปฏิบัติตาม อำนาจหน้าที่โดยถูกต้องตามกฎหมาย ในการนี้ให้มีอำนาจหน้าที่ชี้แจงแนะนำตักเตือนเทศบาลตำบล และตรวจสอบกิจการ เรียกรายงานและเอกสารหรือสถิติใด ๆ จากเทศบาลมาตรวจ ตลอดจนเรียกสมาชิกสภาเทศบาลหรือพนักงานเทศบาลมาชี้แจง หรือสอบสวนก็ได้

^{๘๐} ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

พ.ศ. ๒๕๓๙

ข้อ ๑๒ ถ้าผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการตามข้อ ๘ ข้อ ๑๐ หรือข้อ ๑๑ ไม่ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ ภายในเวลาอันควรหรือแต่งตั้งกรรมการโดยไม่เหมาะสม ให้ปลัดกระทรวง ปลัดทบวง หรือรัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาหรือ กำกับดูแลหรือควบคุมการปฏิบัติงานของบุคคลดังกล่าวมีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการหรือเปลี่ยนแปลงกรรมการแทนผู้มีอำนาจ แต่งตั้งนั้นได้ตามที่เห็นสมควร

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่ได้รับความเสียหายและเป็นผู้ร่วมกระทำความผิดด้วยแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาผู้รับผิดชอบทางละเมิด รวมทั้งคณะกรรมการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายแต่งตั้งมีหน้าที่เพียงสอบสวนหาผู้รับผิดชอบทางละเมิดและเสนอความเห็นต่อผู้มีอำนาจสั่งการตามกฎหมายเพื่อพิจารณาสั่งการ ไม่ได้ดำเนินการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ ในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนจึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว และแม้ผู้ฟ้องคดีจะมีได้เป็นผู้บังคับบัญชาควบคุมพนักงานสถานธนาบาลก็ตาม แต่เมื่อความเสียหายที่ให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบนั้นเกิดจากการที่ผู้มีอำนาจสั่งจ่ายเงินในเช็คได้ลงลายมือชื่อในเช็ค แล้วมอบเช็คให้นางสาว ส. ไปกรอกจำนวนเงินและรับเงินแต่เพียงผู้เดียว เป็นเหตุให้นางสาว ส. อาศัยโอกาสดังกล่าวกรอกจำนวนเงินสูงกว่าจำนวนเงินที่ต้องการถอน แล้วเบียดบังเงินส่วนที่เกินไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว พฤติการณ์ถือว่าเป็นความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้มีอำนาจสั่งจ่ายเช็คและรับเงินตามเช็ค ผู้ฟ้องคดีในฐานะคณะกรรมการรักษาเงินและเป็นผู้ลงนามสั่งจ่ายเช็คดังกล่าว จึงต้องร่วมรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี แต่เมื่อพิจารณาถึงระดับความร้ายแรงและความเป็นธรรมแล้ว ผู้ฟ้องคดีควรรับผิดชอบร้อยละ ๔๐ เป็นเงินจำนวน ๓๔๘,๐๐๐ บาท และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีได้มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีใช้ค่าสินไหมทดแทนอันเนื่องมาจากผู้ฟ้องคดีกระทำการโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงทำให้เกิดความเสียหายแก่สถานธนาบาลเทศบาลเมืองหนองคาย ตามมาตรา ๘ ประกอบกับมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ชำระ ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือเตือนแล้ว ผู้ฟ้องคดีก็มิได้ปฏิบัติตามคำเตือน ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีคำสั่งอายัดเงินของผู้ฟ้องคดีได้ตามมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงชอบที่จะใช้มาตรการบังคับทางปกครองเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีอำนาจออกคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชำระเงินดังกล่าวได้ตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ ประกอบกับมาตรา ๕๕ และมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ เมื่อไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าการใช้มาตรการบังคับทางปกครองของผู้ถูกฟ้องคดีแก่ผู้ฟ้องคดี ซึ่งพ้นจากตำแหน่งหน้าที่เพราะเกษียณอายุราชการแล้วให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้กระทำเกินสมควรแก่เหตุหรือนอกเหนือขอบเขตอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดี ส่วนเงินบำนาญของผู้ฟ้องคดีแม้จะไม่อยู่ในความรับผิดชอบแห่งการบังคับคดี แต่ผู้ฟ้องคดีได้มีการถอนเงินและฝากเงินในส่วนอื่นในระหว่างเดือนรวมอยู่ในบัญชีเดียวกัน เงินบำนาญที่ผู้ฟ้องคดีได้รับจึงปะปนอยู่กับเงินอื่นจนแยกไม่ออก การอายัดเงินตามบัญชีเงินฝากของผู้ฟ้องคดีย่อมไม่ขัดต่อมาตรา ๒๘๖ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง จึงเป็น



การกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งอายัดเงินฝากของผู้ฟ้องคดี และให้นำส่งผู้ถูกฟ้องคดีจึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีเฉพาะส่วนที่สั่งให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายเกินกว่า ๓๔๘,๐๐๐ บาท ค่าขออื่นให้ยก (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๑๓/๒๕๕๕)

๓.๒ กระบวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบ

การที่กระทรวงการคลังมีหนังสือขอให้สอบเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม และเจ้าหน้าที่ดังกล่าวได้ส่งหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงตามหนังสือของกระทรวงการคลัง โดยไม่ปรากฏว่ากระทรวงการคลังได้มีการแจ้งหรือให้โอกาสเจ้าหน้าที่นั้นชี้แจงหรือแสดงพยานหลักฐานในฐานะผู้ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทน แต่กระทรวงการคลังกลับพิจารณาแล้วเห็นว่า การกระทำของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนั้นเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ทางราชการ และหน่วยงานของรัฐมีคำสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลัง ถือเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยไม่ถูกต้องตามรูปแบบ ขั้นตอน หรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่กำหนดไว้สำหรับการกระทำนั้น ตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และข้อ ๘ วรรคหนึ่ง ประกอบกับข้อ ๑๕ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

สรุปข้อเท็จจริง

กรมเจ้าท่า (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้ทำสัญญาจัดซื้อเรือชุดแบบหัวส่ว่น ขนาดทอส่งดิน ๒๘ นิ้ว จำนวน ๓ ลำ พร้อมด้วยอุปกรณ์ท่อน ๓ ชุด และเรือพีเลี้ยง จำนวน ๓ ลำ ในราคา ๔๙,๔๐๐,๐๐๐ เหรียญสหรัฐ กับบริษัท อ. จำกัด ประเทศสหรัฐอเมริกา แต่ปรากฏว่าบริษัท อ. จำกัด ผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบเรือชุดให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามสัญญาได้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงยกเลิกสัญญาและเรียกร้องค่าเสียหาย และมีเหตุอันควรเชื่อว่าจะเกิดจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อธิบดีกรมเจ้าท่า (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบต่อเจ้าหน้าที่ คณะกรรมการฯ รายงานผลการสอบข้อเท็จจริงว่า เรือโท ว. และคณะกรรมการตรวจการจ้าง รวม ๙ คน กระทำการในหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงส่งสำนวนการสอบสวนดังกล่าวให้กระทรวงการคลัง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) พิจารณาคณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางแพ่งได้มีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพื่อขอทราบ

ข้อเท็จจริงและหลักฐานเพิ่มเติม โดยขอให้สอบผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๕ ว่าเหตุใดจึงได้เสนอความเห็นต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้ตัดข้อความในส่วนขอเงินไขของสัญญา ข้อ ๑๓.๒.๓ ออกทั้งหมด และยังเสนอให้จ่ายเงินล่วงหน้าร้อยละ ๑๕ ของราคาตามสัญญาให้แก่บริษัทผู้รับจ้าง โดยไม่เสนอให้ส่งร่างสัญญาไปให้สำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณา ก่อน ต่อมา ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๕ ได้มีหนังสือถึงประธานกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงและส่งเอกสารเพิ่มเติม หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้แจ้งผลการพิจารณาความรับผิดชอบทางละเมิดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทราบว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งหกในฐานะคณะทำงานเพื่อดำเนินการทบทวนเอกสารประกวดราคา รายละเอียดจำเพาะทางเทคนิค และแบบก่อสร้างเรื่องมีหน้าที่จัดทำเอกสารประกวดราคาและรายละเอียดพร้อมแบบก่อสร้างเรือ ได้เสนอความเห็นต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้ตัดข้อ ๑๓.๒.๓ เงื่อนไขของสัญญา (Conditions of Contract) ออกทั้งหมด โดยให้ผู้เสนอราคาเสนอวงเงินการจ่ายเงินเอง ทำให้เงื่อนไขการรับประกันการจ่ายค่างานที่ผ่านการตรวจพิจารณาของสำนักงานอัยการสูงสุดถูกตัดออกไป เป็นเหตุให้ทางราชการเสียเปรียบโดยไม่ได้เสนอให้มีการส่งเอกสารประกวดราคาดังกล่าวไปให้สำนักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณาก่อนตามข้อ ๔๔ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และเนื่องจากการจ่ายเงินค่างานในงวดที่ ๒ และงวดที่ ๔ บริษัท อ. จำกัด ปฏิบัติผิดสัญญา ซึ่งหากมีการรับประกันการจ่ายเงินในทั้งสองงวดนี้ ทางราชการก็สามารถใช้สิทธิเรียกร้องจากผู้รับประกันได้ การกระทำของคณะทำงานดังกล่าวเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหาย พฤติการณ์ถือเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ทางราชการ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับแจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ในวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๘ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีคำสั่งตามหนังสือลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ และวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๐ รวม ๑๒ ฉบับ ให้ผู้ฟ้องคดีทั้งหกชดใช้เงินจากการกระทำละเมิดตามความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ผู้ฟ้องคดีทั้งหกไม่เห็นด้วยจึงยื่นอุทธรณ์ และต่อมาได้นำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การที่คณะกรรมการฯ รายงานผลการสอบข้อเท็จจริงว่า เรือโท ว. และคณะกรรมการตรวจการจ้าง รวม ๙ คน กระทำการในหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงส่งสำนวนการสอบสวนดังกล่าวให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ พิจารณา และต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ แจ้งผลการพิจารณาความรับผิดชอบทางละเมิดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทราบว่า การกระทำของผู้ฟ้องคดีทั้งหกมีส่วนทำให้ทางราชการได้รับความเสียหาย และพฤติการณ์ถือเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ทางราชการด้วย นั้น จากข้อเท็จจริงดังกล่าวเห็นได้ว่า คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบ



ทางละเมิดยังมิได้สอบสวนผู้ฟ้องคดีทั้งหกในฐานะผู้ต้องรับผิดชอบคดีใช้คำสินไหมทดแทนตามข้อ ๘ วรรคหนึ่ง ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ก็หาได้มีการแจ้งความเห็นในเรื่องดังกล่าวเพื่อขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด เฉพาะในส่วนของผู้ฟ้องคดีทั้งหก ตามข้อ ๘ วรรคหนึ่ง ของระเบียบดังกล่าว แต่อย่างไรก็ดี อีกทั้ง การดำเนินการของคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด และการมีหนังสือขอ คำชี้แจงและเอกสารเพิ่มเติมของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ก็ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าได้มีการแจ้งหรือ ให้โอกาสผู้ฟ้องคดีชี้แจงหรือแสดงพยานหลักฐานในฐานะผู้ต้องรับผิดชอบคดีใช้คำสินไหมทดแทน ซึ่งการไม่ดำเนินการแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งหกทราบถึงสถานะของตนในเรื่องดังกล่าว นั้น ย่อมมีผล ทำให้การให้ถ้อยคำของผู้ฟ้องคดีทั้งหกอยู่ในฐานะของพยานบุคคล และทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ใช้สิทธิ หรือให้ถ้อยคำที่เป็นการปกป้องตนเองตามสิทธิที่มาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และข้อ ๑๕^{๔๑} ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ ได้กำหนดไว้ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๔ ได้พิจารณาโดยรับฟังข้อเท็จจริงจากรายงานการสอบสวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการ สอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด และหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงของผู้ฟ้องคดีทั้งหก โดยไม่แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดเพื่อสอบสวนข้อเท็จจริง ในส่วนของผู้ฟ้องคดีทั้งหก รวมไปถึงไม่ให้โอกาสผู้ฟ้องคดีทั้งหกชี้แจงข้อเท็จจริงและโต้แย้ง แสดงพยานหลักฐานของตนในฐานะผู้ต้องรับผิดชอบคดีใช้คำสินไหมทดแทนอย่างเพียงพอและเป็นธรรม และมีหนังสือแจ้งว่า การที่ผู้ฟ้องคดีทั้งหกเสนอผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้ตัดเงื่อนไข การคำนวณการจ่ายเงินของธนาคารออกจากเอกสารประกวดราคา โดยไม่ส่งไปให้สำนักงาน อัยการสูงสุดตรวจพิจารณาก่อนเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงต้องรับผิด ชดใช้คำสินไหมทดแทนแก่ทางราชการ จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ และข้อ ๘ วรรคหนึ่ง ประกอบกับข้อ ๑๕ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด ของเจ้าหน้าที่ฯ ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่สั่งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งหกชดใช้คำสินไหมทดแทน ตามความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่ถูกต้องตามรูปแบบ ขั้นตอน หรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่กำหนดไว้สำหรับการกระทำนั้น พิพากษาเพิกถอน

^{๔๑} ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

ข้อ ๑๕ คณะกรรมการต้องให้โอกาสแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือผู้เสียหายได้ชี้แจงข้อเท็จจริงและโต้แย้ง แสดงพยานหลักฐานของตนอย่างเพียงพอและเป็นธรรม

คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าวเฉพาะในส่วนที่ให้ผู้ฟ้องคดีทั้งหกชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ทางราชการ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๒๑-๖๒๒/๒๕๕๖)

กรณีที่กรมบัญชีกลางพิจารณาผลการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิด และให้หน่วยงานของรัฐชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ แต่หน่วยงานของรัฐมิได้สั่งการให้คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดดำเนินการตามที่กรมบัญชีกลางสั่งการ กลับเสนอความเห็นว่าการเสียหายที่เกิดขึ้นเกิดจากความบกพร่องของผู้บังคับบัญชาซึ่งถือเป็นการประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการเท่านั้น มิใช่เป็นการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง และเมื่อกรมบัญชีกลางได้รับหนังสือชี้แจงดังกล่าวแล้วเห็นว่า การที่ผู้บังคับบัญชาปล่อยปละละเลยในการปฏิบัติหน้าที่ไม่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานนั้น เป็นการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง จึงต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหาย โดยไม่ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาส่งพยานหลักฐาน หรือเรียกให้มาให้ถ้อยคำเพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม ตามข้อ ๑๗ วรรคสาม ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ดังนั้น การที่หน่วยงานของรัฐออกคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเห็นของกระทรวงการคลัง จึงเป็นการออกคำสั่งโดยไม่ได้ให้โอกาสเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงและโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานอย่างเพียงพอและเป็นธรรม อันขัดต่อมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และข้อ ๑๕ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการในสังกัดของกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และเป็นผู้บังคับบัญชาของนางสาว ส. พนักงานการเงินและบัญชี ๔ กองปกครองและทะเบียน ซึ่งถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดกรณีไม่นำเงินรายได้จากศาลเจ้าฝักเข้าบัญชีหรือนำฝักไม่ครบตามจำนวนที่ได้รับ ซึ่งจากการสอบสวนคณะกรรมการฯ มีความเห็นว่านางสาว ส. ได้ทำการยกยอกเงินรายได้ศาลเจ้าไปเพื่อประโยชน์ส่วนตนโดยเจตนาทุจริต เห็นควรให้ชดใช้เงินที่ทำการยกยอกไปทั้งหมดเต็มจำนวน ต่อมา หลังจากที่กระทรวงการคลัง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ได้รับรายงานผลการสอบสวนจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แล้ว กระทรวงการคลังได้ขอรายละเอียดและหลักฐานเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้บังคับบัญชา และให้ส่งบันทึกถ้อยคำของผู้บังคับบัญชาแต่ละคน และให้แบ่งแยกความเสียหายที่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชา



แต่ละคนเพื่อประกอบการพิจารณา แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้ดำเนินการดังกล่าว โดยเพียงแต่ชี้แจงว่า การที่ผู้บังคับบัญชามิได้เข้าไปตรวจสอบกำกับดูแลการรับส่งเงินรายได้ศาลเจ้าเป็นเพียงการประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการเท่านั้น มิใช่เป็นการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง หลังจากนั้นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยกรมบัญชีกลางได้แจ้งผลการพิจารณาความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ว่านางสาว ส. มีพฤติการณ์รับเงินรายได้ศาลเจ้าจากสำนักงานเขต แต่นำส่งล่าช้าโดยใช้เงินที่ได้รับเข้ามาใหม่มาฝากแทนเงินเก่าที่ยังไม่ได้นำส่ง ความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นเวลานานต่อเนื่องกันเกิดจากความบกพร่องของผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ผู้ฟ้องคดีในฐานะที่เป็นผู้บังคับบัญชาของนางสาว ส. ได้ปล่อยปละละเลยในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาตามที่ตนได้มอบหมายซึ่งเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้อำนวยการกองปกครองและทะเบียนโดยตรง กรณีเป็นการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง จึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหาย ในส่วนของผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชอบในจำนวนเงินที่ยังไม่ได้นำส่งเป็นเงินทั้งสิ้น ๗๒,๔๖๓ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้เงินค่าสินไหมทดแทน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๒๓,๑๐๔.๔๐ บาท ผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว แต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) มีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การพิจารณาทางปกครองก่อนที่จะออกคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนนั้น คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงจะต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง และต้องรับฟังพยานบุคคล พยานผู้เชี่ยวชาญ และตรวจสอบเอกสาร วัตถุ หรือสถานที่ และจะต้องให้โอกาสเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือผู้เสียหายได้ทราบข้อเท็จจริง และมีโอกาสได้ชี้แจงข้อเท็จจริงและโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของตนอย่างเพียงพอและเป็นธรรมก่อนที่จะทำความเห็นเสนอไปยังผู้แต่งตั้ง ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้มีอำนาจออกคำสั่งให้ชดใช้เงิน ตลอดจนกระทรวงการคลังได้มีข้อเท็จจริง พยานหลักฐาน และได้รับฟังข้อต่อสู้หรือพยานหลักฐานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนก่อนที่จะพิจารณาว่าเจ้าหน้าที่ผู้นั้นจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือไม่เพียงใด ซึ่งขั้นตอนดังกล่าวเป็นไปตามหลักการรับฟังผู้ถูกกระทบสิทธิหรือหลักการรับฟังคู่กรณีทุกฝ่าย อันเป็นหลักการพื้นฐานในการคุ้มครองสิทธิของประชาชนที่มาตรา ๖๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และมาตรา ๕๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ให้การรับรองไว้ทำนองเดียวกันว่า บุคคลย่อมมีสิทธิมีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติราชการทางปกครองอันมีผลหรืออาจจะมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของตน ดังนั้น ขั้นตอนการสอบสวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ในส่วนที่เกี่ยวกับการให้โอกาสแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจงข้อเท็จจริงและ

โต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของตนอย่างเพียงพอและเป็นธรรม จึงเป็นขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่กำหนดไว้สำหรับการออกคำสั่งให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า หลังจากที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบว่า นางสาว ส. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ๔ ไม่นำเงินรายได้ของศาลเจ้าฝากเข้าบัญชีหรือนำเงินฝากเข้าบัญชีไม่ครบตามจำนวนที่ได้รับ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด ในการสอบข้อเท็จจริงดังกล่าว คณะกรรมการฯ ได้สอบสวนพยานบุคคลและรวบรวมพยานเอกสารและพยานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง แต่คณะกรรมการฯ ไม่ได้มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีให้มาให้อัยคำและไม่ได้ทำการสอบสวนผู้ฟ้องคดี และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับความเห็นดังกล่าวแล้วก็ไม่ได้มีคำสั่งให้คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงสอบสวนผู้ฟ้องคดีเพิ่มเติมแต่อย่างใด อีกทั้ง เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รายงานผลการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดตามความเห็นของคณะกรรมการฯ ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เพื่อพิจารณา แม้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จะแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในช่วงเวลาที่เกิดเหตุ ผู้บังคับบัญชาของนางสาว ส. มีใครบ้าง และให้ส่งบันทึกถ้อยคำของผู้บังคับบัญชาแต่ละคน พร้อมกับให้แบ่งแยกความเสียหายที่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชาแต่ละคนมาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ พิจารณาก็ตาม แต่ก็ไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้สั่งการให้คณะกรรมการฯ ทำการสอบสวนบันทึกถ้อยคำผู้ฟ้องคดีหรือผู้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีความเห็นแต่อย่างใด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพียงชี้แจงต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ว่า การที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้เข้าไปตรวจสอบกำกับดูแลการรับ-ส่งเงินรายได้ศาลเจ้าเป็นความผิดเพียงการประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการเท่านั้น มิใช่เป็นการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง กรณีจึงเห็นได้ว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้สั่งการให้คณะกรรมการฯ ทำการสอบสวนผู้ฟ้องคดีเพิ่มเติม ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและไม่มีโอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตนตามข้อ ๑๕ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ เมื่อต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยกรมบัญชีกลางได้รับหนังสือชี้แจงจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แล้ว กรมบัญชีกลางก็ไม่ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีส่งพยานหลักฐานหรือเรียกให้ผู้ฟ้องคดีมาให้ถ้อยคำเพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม ตามข้อ ๑๗ วรรคสาม^๒ ของระเบียบเดียวกัน แต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ได้โต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของตนก่อนที่

^๒ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

ข้อ ๑๗

ฯลฯ

ฯลฯ

ให้กระทรวงการคลังพิจารณาโดยไม่ชักช้า และให้มีอำนาจตรวจสอบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ในกรณีเห็นสมควรจะให้บุคคลใดส่งพยานหลักฐานหรือมาให้ถ้อยคำเพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมอีกก็ได้

ฯลฯ

ฯลฯ

